

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG THƯƠNG

**Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2013
quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động
kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
(Tiếp theo Công báo số 847 + 848)**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ10 - Liên 1

Số:/QĐ-XPVPHC

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Căn cứ các Điều 45, 52, 56, 69, 73, 78 và 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ:

Tôi là: **Chức vụ:**

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/tổ chức: Năm sinh:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ/quốc tịch:

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt:

Thời gian, địa điểm vi phạm hành chính:

Chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có):

Điều 2. Quyết định xử phạt này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành; nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định này; quá thời hạn nói trên, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại các Điều 78 và 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân/tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3,
- Nơi thu tiền phạt ;
- Hồ sơ vụ việc;
- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ11 - Liên 1

Số:/QĐ-TTTH

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Căn cứ khoản 2 Điều 65, khoản 2 Điều 66 và khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy tờ theo thủ tục hành chính số:/QĐ-TGTV

ngày tháng năm của

Căn cứ kết quả thông báo trên: đã đăng tin và niêm yết công khai
tại: về việc xác định chủ sở hữu/người quản lý/sử dụng

hợp pháp tang vật, phương tiện từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số:/BB-VPHC do

lập hồi giờ ngày tháng năm tại (nếu có);

Tôi là: Chức vụ:

Đơn vị:,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính:

- Của ông (bà)/tổ chức: Năm sinh:

Địa chỉ/quốc tịch:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

- Không xác định được chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng của tang vật/phương tiện đang bị tạm giữ hoặc không có người đến nhận.

Tang vật, phương tiện bị tịch thu/tang vật vi phạm hành chính bị tiêu hủy:

Lý do tịch thu/tiêu hủy:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị:

Cùng với: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;

- Hồ sơ vụ việc;

- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB11 - Liên 1

Số:/BB-TTTV

_____, ngày _____ tháng _____ năm _____

BIÊN BẢN

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 81 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Thi hành Quyết định: số:/QĐ-.....

ngày tháng năm của

Vào hồi giờ ngày tháng năm tại

Cơ quan tiến hành tịch thu: gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

Cơ quan phối hợp (nếu có): gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

Người chứng kiến:

- Ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị:

- Ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị:

Đã tiến hành tịch thu tang vật/phương tiện vi phạm hành chính:

- Của ông (bà)/tổ chức:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ/quốc tịch:.....

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

- Không xác định được chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng/không có người đến nhận.

Tang vật/phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu gồm:

[illegible]

Số:

/BB-TTTV

MBB11 - Liên 1

Tình trạng tang vật/phương tiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niêm phong tang vật/phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.....

Ý kiến của người/đại diện tổ chức vi phạm (nếu có):

.....

.....

Ý kiến của người chứng kiến (nếu có):

.....

Tang vật, phương tiện bị tịch thu được giao cho:

là: bảo quản.

Biên bản này được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc và 01 bản lưu quyền ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

**CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**NGƯỜI CÓ TRÁCH
NHIỆM TẠM GIỮ**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
TIẾN HÀNH TỊCH THU**
(Ký, ghi rõ họ, tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB12 - Liên 1

Số:/BB-THTV

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN

Tiêu hủy hoặc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Căn cứ khoản 2 Điều 65, khoản 2 Điều 66 và điểm e khoản 1 Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Vào hồi giờ ngày tháng năm tại

Hội đồng tiêu hủy/xử lý tang vật/phương tiện vi phạm hành chính gồm có:

- Ông (bà):	Chức vụ:	Đơn vị:
- Ông (bà):	Chức vụ:	Đơn vị:
- Ông (bà):	Chức vụ:	Đơn vị:
- Ông (bà):	Chức vụ:	Đơn vị:
- Ông (bà):	Chức vụ:	Đơn vị:

Người chứng kiến (nếu có):

- Ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị:

- Ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị:

Đã tiến hành tiêu hủy/xử lý tang vật/phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu/tiêu hủy theo Quyết định số:/QĐ

ngày tháng năm của

Tang vật/phương tiện tiêu hủy/xử lý gồm:

Hình thức tiêu hủy/xử lý:

Địa điểm tiêu hủy/xử lý:

Việc tiêu hủy/xử lý tang vật/phương tiện vi phạm kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành 03 bản: 01 bản gửi cho cơ quan tài chính, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc, 01 bản lưu quyền ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ12 - Liên 1

Số:/QĐ-KPHQ

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH **Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả**

Căn cứ Điều 28, khoản 2 Điều 65, khoản 2 Điều 66 và Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ:

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số:/BB-VPHC do

lập hồi giờ ngày tháng năm tại

Tôi là: Chức vụ:

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với:

- Ông (bà)/tổ chức: Năm sinh:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ/quốc tịch:

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả là:

Lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

Thời hạn thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả nói trên trước ngày tháng năm

Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do: chi trả. Cá nhân/tổ chức

vi phạm phải hoàn trả chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là đồng cho cơ quan có

thẩm quyền theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành. Quá thời hạn nói trên, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo pháp luật.

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị:

Cùng với: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;

- Hồ sơ vụ việc;

- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ13 - Liên 1

Số:/QĐ-SDHBĐC

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Sửa đổi, hủy bỏ, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành hoặc
thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính**

Căn cứ khoản 3 Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 2 và 3 Điều 62 và Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Tôi là: Chức vụ:

Đơn vị:,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi/hủy bỏ/tạm đình chỉ/đình chỉ thi hành/thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số:

..... ngày tháng năm của

Nội dung sửa đổi/hủy bỏ/tạm đình chỉ/đình chỉ thi hành/thi hành một phần:

Lý do sửa đổi/hủy bỏ/tạm đình chỉ/đình chỉ thi hành/thi hành một phần:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức bị xử phạt hành chính theo Quyết định nêu tại Điều 1/người có liên quan để chấp hành và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị:

Cùng với: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;
- Nơi thu tiền phạt;
- Hồ sơ vụ việc;
- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ14 - Liên 1

Số: _____/QĐ-HGM

_____, ngày _____ tháng _____ năm _____

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền hoặc giảm, miễn tiền xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 76 và Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Xét đơn đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền/giảm/miễn tiền xử phạt vi phạm hành chính của ông (bà):
được:

xác nhận đang gặp khó khăn đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 76 và khoản 1 Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Tôi là: _____ Chức vụ: _____

Đơn vị: _____,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền/giảm/miễn tiền phạt tại Quyết định xử phạt VPHC số: _____

ngày _____ tháng _____ năm _____ của _____

Đối với ông (bà): _____ Năm sinh: _____

Nghề nghiệp/chức vụ/quốc tịch: _____

Địa chỉ/đơn vị: _____

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): _____ Cấp ngày: _____ tại: _____

- Thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền là _____ ngày, kể từ ngày _____ tháng _____ năm _____ /

- Số tiền phạt được giảm là: _____ đồng (bằng chữ: _____ đồng),

Số tiền phạt còn lại phải nộp là: _____ đồng (bằng chữ: _____ đồng)/

- Số tiền phạt được miễn là: _____ đồng (bằng chữ: _____ đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn/giảm tiền phạt nêu trên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại các Điều 78 và 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ông (bà) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định pháp luật.

2. Ông (bà): _____ Chức vụ: _____

Đơn vị: _____

Cùng với: _____ tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;
- Nơi thu tiền phạt;
- Hồ sơ vụ việc;
- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB15 - Liên 1

Số:/BB-PGT

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN
Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số:/BB-VPHC do:

lập hồi giờ ngày tháng năm tại

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp số: ngày tháng năm

của ông (bà)/tổ chức:

Căn cứ văn bản số: ngày tháng năm về việc thông báo tổ chức phiên giải trình trực tiếp của

Vào hồi giờ , ngày tháng năm tại

Cơ quan tổ chức phiên giải trình: gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

Cơ quan phối hợp (nếu có): gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

Người chứng kiến (nếu có) là ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị:

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Đã tiến hành phiên giải trình trực tiếp với ông (bà)/đại diện tổ chức:

Nghề nghiệp/chức vụ: Địa chỉ/đơn vị/quốc tịch:

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Đại diện cho:

Theo Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu số: ngày tháng năm

của:

Nội dung phiên giải trình trực tiếp như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt (về hành vi vi phạm hành chính; về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm; về hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng):

.....

.....

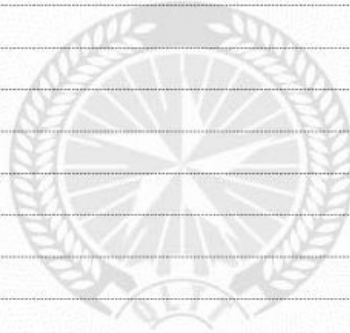
.....

Số:

/BB-PGT

MBB15 - Liên 1

2. Ý kiến giải trình của cá nhân/tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ:



Phiên giải trình trực tiếp kết thúc vào hồi _____ giờ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____
 Biên bản này được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho cá nhân/đại diện tổ chức được giải trình, 01 bản lưu hồ sơ
 vụ việc và 01 bản lưu quyền ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng
 và ký tên dưới đây./.

**CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC ĐƯỢC GIẢI TRÌNH**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH**
(Ký, ghi rõ họ, tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ15 - Liên 1

Số:/QĐ-NPNL

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH Nộp tiền phạt nhiều lần

Căn cứ Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Xét đơn đề nghị nộp phạt nhiều lần của ông (bà)/tổ chức:

được:

xác nhận đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Tôi là: Chức vụ:

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nộp tiền phạt nhiều lần tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số:

ngày tháng năm của

Đối với ông (bà)/tổ chức:

Địa chỉ/đơn vị:

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

- Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là: đồng (bằng chữ:).

- Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: đồng (bằng chữ:).

- Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: đồng (bằng chữ:).

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần nói trên, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp theo quy định tại các Điều 78 và 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cá nhân/tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định pháp luật..

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị:

Cùng với: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;
- Nơi thu tiền phạt;
- Hồ sơ vụ việc;
- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ16 - Liên 1

Số:/QĐ-TLTV

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ tạm giữ theo thủ tục hành chính

Căn cứ khoản 3 Điều 76, khoản 3 Điều 77 và Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ:

Tôi là: Chức vụ:

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại cho ông (bà)/tổ chức:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ/quốc tịch:

Tang vật, phương tiện, giấy tờ trả lại:

Lý do trả lại:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành; trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản trong thời gian tạm giữ tang vật, phương tiện, các chi phí khác theo quy định của pháp luật và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị:

Cùng với: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;
- Hồ sơ vụ việc;
- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB16 - Liên 1

Số:/BB-TLTV

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN

Chuyển giao hoặc trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ tạm giữ theo thủ tục hành chính

Thực hiện

Vào hồi _____ giờ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____ tại _____

Cơ quan chuyển giao/trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ tạm giữ: gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

Cơ quan phối hợp (nếu có): gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

Người chứng kiến (nếu có) là ông (bà): _____ Nghề nghiệp/chức vụ: _____

Địa chỉ/đơn vị:

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Cá nhân/đại diện tổ chức bên nhận là ông (bà):

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ/quốc tịch:

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): cấp ngày: tại:

Đại diện cho:

Theo giấy ủy quyền/giấy giới thiệu (nếu có) số: ngày tháng năm

của:

Tang vật/phương tiện chuyển giao/trả lại gồm:

[illegible]

Số:

/BB-TLTV

MBB16 - Liên 1

Giấy tờ chuyển giao/trả lại gồm:

Tình trạng tang vật/phương tiện/giấy tờ có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ (nếu có):

Ý kiến khác (nếu có):

Việc giao, nhận tang vật, phương tiện, giấy tờ được trả lại giữa các bên kết thúc hồi _____ giờ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____. Biên bản được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho bên nhận, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc; 01 bản lưu quyền ấn chỉ; đã đọc lại cho mọi người có tên nêu trên công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

**ĐẠI DIỆN CÁ NHÂN/ TỔ
CHỨC BÊN NHẬN**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
CHUYÊN GIAO/TRẢ LẠI**
(Ký, ghi rõ họ, tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MQĐ17 - Liên 1

Số:/QĐ-CC

....., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 86 và điểm g khoản 1 Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số/QĐ-XPVPHC

ngày tháng năm của

Căn cứ văn bản giao quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số:

ngày tháng năm của

Tôi là: Chức vụ:

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức:

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:

Địa chỉ/quốc tịch:

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại

Biện pháp cưỡng chế áp dụng:

Lý do áp dụng:

Thời gian thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Cơ quan/tổ chức phối hợp:

Chi phí tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thi hành do: chịu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Cá nhân/tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Ông (bà): Chức vụ:

Đơn vị:

Cùng với: tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 1 Điều 3;

- Hồ sơ vụ việc;

- Lưu: Ấn chỉ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB17 - Liên 1

Số: _____/BB-CC

_____, ngày _____ tháng _____ năm _____

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: _____/QĐ-CC

ngày _____ tháng _____ năm _____ của _____

Vào hồi _____ giờ _____, ngày _____ tháng _____ năm _____ tại _____

Đại diện cơ quan cưỡng chế: _____ gồm có:

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Biển hiệu số: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Biển hiệu số: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Biển hiệu số: _____

Đại diện cơ quan phối hợp (nếu có):

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Đơn vị: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Đơn vị: _____

Người chứng kiến (nếu có) là ông (bà): _____ Nghề nghiệp/chức vụ: _____

Địa chỉ/đơn vị: _____

Đã tiến hành cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức: _____

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: _____

Địa chỉ/quốc tịch: _____

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): _____ Cấp ngày: _____ tại: _____

Số tài khoản tại ngân hàng (nếu có): _____

Biện pháp cưỡng chế đã áp dụng là: _____

Diễn biến quá trình cưỡng chế: _____

Kết quả cưỡng chế: _____

Thái độ chấp hành của cá nhân/đại diện tổ chức bị cưỡng chế: _____

Việc cưỡng chế kết thúc vào hồi: _____ giờ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____

Biên bản được lập thành 03 bản: 1 bản giao cho cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế, 1 bản lưu hồ sơ vụ việc, 1 bản lưu quyền ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

CÁ NHÂN/ ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ CƯỖNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN CƯỖNG CHẾ
(Ký, ghi rõ họ, tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB02 - Liên 1

Số: _____ /BB-LM

_____, ngày _____ tháng _____ năm _____

BIÊN BẢN
Lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa

Vào hồi _____ giờ _____, ngày _____ tháng _____ năm _____ tại _____

Tổ kiểm tra của: _____ gồm có:

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Biểu hiệu số: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Biểu hiệu số: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Biểu hiệu số: _____

Cơ quan phối hợp (nếu có): _____ gồm có:

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Đơn vị: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Đơn vị: _____

- Ông (bà): _____ Chức vụ: _____ Đơn vị: _____

Người chứng kiến (nếu có) là ông (bà): _____

Nghề nghiệp/chức vụ: _____ Địa chỉ/đơn vị: _____

Đã tiến hành lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa như sau:

- Người lấy mẫu là ông (bà): _____ Chức vụ: _____

Đơn vị/địa chỉ: _____ Mã số: _____

- Cá nhân/đại diện tổ chức có sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu là ông (bà): _____

Nghề nghiệp/chức vụ/lĩnh vực hoạt động: _____

Địa chỉ/quốc tịch: _____

Số ĐKKD/CMND/hộ chiếu (nếu có): _____ Cấp ngày: _____ tại: _____

- Lý do lấy mẫu: _____

- Tên mẫu: _____

- Phương pháp lấy mẫu: _____

- Số lượng/khối lượng lô sản phẩm/hàng hóa được lấy mẫu thực tế/khai báo: _____

Số:

/BB-LM

MBB02 - Liên 1

- Số lượng/khối lượng mẫu:

- Cách thức lấy mẫu:

- Cách thức niêm phong mẫu, mã số mẫu:

- Lưu và bảo quản mẫu:

- Nội dung yêu cầu giám định/kiểm định/kiểm nghiệm mẫu:

- Thời gian lưu mẫu: _____ ngày, kể từ ngày lập biên bản lấy mẫu.

Việc lấy mẫu kết thúc vào hồi _____ giờ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____; Biên bản này được lập thành 03 bản: 01 bản giao bên cá nhân/đại diện tổ chức có sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc, 01 bản lưu ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

**CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC ĐƯỢC
LẤY MẪU**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**NGƯỜI
CHỨNG KIẾN**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI LẤY MẪU
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**TỔ TRƯỞNG
TỔ KIỂM TRA**
(Ký, ghi rõ họ, tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MBB10 - Liên 1

Só:/BB-XMLV

....., ngày tháng năm

BIÊN BẢN
Xác minh hoặc làm việc

Vào hồi giờ , ngày tháng năm tại

Cơ quan kiểm tra: gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

- Ông (bà): Chức vụ: Biển hiệu số:

Cơ quan phối hợp (nếu có): gồm có:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

- Ông (bà): Chức vụ: Đơn vị:

Người chứng kiến (nếu có) là ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị:

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Đã xác minh/làm việc với ông (bà): Nghề nghiệp/chức vụ:

Địa chỉ/đơn vị/quốc tịch:

Số CMND/hộ chiếu (nếu có): Cấp ngày: tại:

Đại diện cho:

Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu (nếu có) số: ngày tháng năm

của:

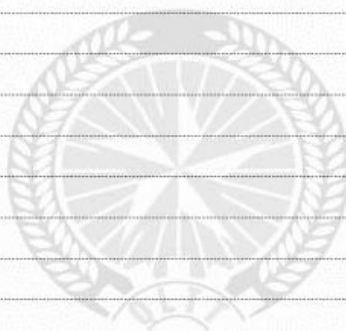
Lý do xác minh/làm việc:.....

Nội dung xác minh/làm việc:

Số:

/BB-XMLV

MBB10 - Liên 1



Buổi xác minh/làm việc kết thúc vào hồi _____ giờ _____ ngày _____ tháng _____ năm _____

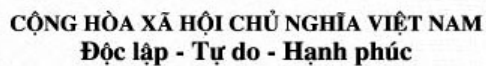
Biên bản này được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho cá nhân/đại diện tổ chức xác minh/làm việc, 01 bản lưu hồ sơ vụ việc và 01 bản lưu quyền ấn chỉ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và ký tên dưới đây./.

**CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC LÀM VIỆC**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC XÁC MINH**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP**
(Ký, ghi rõ họ, tên)

**ĐẠI DIỆN
CƠ QUAN KIỂM TRA**
(Ký, ghi rõ họ, tên)



MBK13 - Liên 1

(Kèm theo số
ngày tháng năm của)

[illegible]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____/PL-BB

MPL14 - Liên 1

PHỤ LỤC BIÊN BẢN

(Kèm theo _____ số _____
ngày _____ tháng _____ năm _____ của _____)

